



# COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì – Cesena

## DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 16 DEL 29/06/2026

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE AL RECESSO DEL COMUNE DI BORGHI DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE PRESSO L'UNIONE RUBICONE E MARE**

L'anno 2026, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 20:50, nella sala consiliare si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione pubblica di 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti signori:

| Nominativo           | Carica      | Presente | Assente |
|----------------------|-------------|----------|---------|
| ZABBERONI SILVERIO   | Consigliere | X        |         |
| DELUCA LUIGI         | Consigliere | X        |         |
| BAGAGLI GENNY        | Consigliere | X        |         |
| MAGNANI GIANLUCA     | Consigliere | X        |         |
| FOSCHI ALESSANDRO    | Consigliere | X        |         |
| SCHIARATURA ROBERTA  | Consigliere | X        |         |
| TROTTA MARIACRISTINA | Consigliere | X        |         |
| LAZZARINI VIVIANA    | Consigliere | X        |         |
| PLACCA ANGELO DARIO  | Consigliere | X        |         |
| LANDINI GIANLUCA     | Consigliere | X        |         |
| ROSATI LUCIA         | Consigliere | X        |         |
| LANDINI GIANLUCA     |             | X        |         |

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor Silverio Zabberoni

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FALZARESI VALENTINA con funzioni anche di verbalizzante.

Vengono nominati dal presidente in qualità di scrutatori i consiglieri: MAGNANI GIANLUCA, LAZZARINI VIVIANA, PLACCA ANGELO DARIO

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato il testo originale della proposta:

### ***“PREMESSO CHE:***

- *con atto costitutivo sottoscritto in data 1 aprile 2014 i Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone hanno costituito l'Unione Rubicone e Mare a seguito dell'adesione all'Unione dei Comuni del Rubicone costituita dai Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone in conformità alla legge regionale 21/2012;*
- *il Comune di Borghi ha conferito all'Unione Rubicone e Mare, tra le altre, la funzione di Polizia locale;*
- *la gestione associata della funzione è disciplinata dalla “Convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia locale fra i Comuni di Borghi, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Savignano sul Rubicone e l'Unione Rubicone e Mare a seguito del recesso del Comune di Gatteo”, approvata dai rispettivi Consigli comunali e sottoscritta tra gli enti interessati; in particolare il comune di Borghi vi ha aderito a seguito di delibera C.C. n. 10 del 28.06.2023;*
- *la predetta convenzione ha confermato il conferimento all'Unione Rubicone e Mare delle funzioni di Polizia locale, comprendenti i compiti e le attività definiti dalla legge n. 65/1986 e dalla normativa regionale di riferimento, nonché le funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e pubblica sicurezza esercitate dal personale di Polizia locale nei limiti previsti dall'ordinamento;*
- *la gestione associata è stata originariamente orientata al perseguimento di obiettivi di efficienza, adeguatezza organizzativa, uniformità operativa e miglior presidio del territorio dei Comuni conferenti;*
- *la sicurezza urbana, il controllo del territorio e la presenza della Polizia locale costituiscono obiettivi di primaria rilevanza per l'Amministrazione comunale, in quanto direttamente collegati alla tutela della comunità locale, alla legalità, alla sicurezza della circolazione stradale, alla prevenzione delle situazioni di degrado e al supporto operativo agli eventi e alle attività che interessano il territorio comunale;*

### ***RICHIAMATO, IN PARTICOLARE, CHE:***

- *l'art. 2 della convenzione individua le finalità del servizio associato, tra le quali la presenza costante e giornaliera sul territorio, la prevenzione e il controllo dei fenomeni rilevanti per la sicurezza della circolazione stradale, la tutela dei cittadini, il coordinamento con le altre forze pubbliche e il miglior controllo del territorio;*
- *l'art. 4 della convenzione prevede, oltre alla sede del Servizio unico presso Savignano sul Rubicone, l'istituzione di un presidio presso il Comune di Sogliano al Rubicone, finalizzato a garantire un servizio di front-office e a migliorare il pattugliamento del territorio dei Comuni di Sogliano al Rubicone, Borghi e Roncofreddo;*
- *l'art. 13 della convenzione disciplina il coordinamento e il controllo sulle attività del Servizio unico, prevedendo strumenti di monitoraggio periodico e incontri con il Comandante, nonché la possibilità di affrontare le problematiche generali inerenti l'attività del servizio in sede di Giunta dell'Unione;*
- *la medesima disposizione attribuisce al Comandante il compito di garantire, nel territorio dei Comuni di Sogliano al Rubicone, Borghi e Roncofreddo, la presenza attraverso l'apertura del presidio e la realizzazione del servizio di pattugliamento secondo modalità da concordarsi con i Sindaci dei Comuni conferenti, in base alle caratteristiche del servizio e alla dotazione organica;*

***RICHIAMATO ALTRESÌ L'ART. 14 DELLA CONVENZIONE, IL QUALE PREVEDE CHE:***

- la convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso;
- il recesso unilaterale è deliberato dal Consiglio comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi e comunicarsi all'Unione entro il 30 giugno;
- gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consiliare adottata;
- l'Ente recedente è tenuto a farsi carico di una quota parte degli investimenti di personale, mezzi e contratti eventualmente determinatisi nell'esercizio della gestione unitaria;
- la Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successori del recesso, individuando gli oneri specifici collegati entro il 31 ottobre;
- il recesso comporta la necessità di definire, tra l'altro, i profili relativi al personale, alla dotazione organica ricostituita all'interno del Comune, ai beni, alle attrezzature, agli investimenti, agli eventuali oneri residui e alla continuità del servizio, nonché la nuova organizzazione che l'Ente intende avviare a seguito della reinternalizzazione della funzione;

***CONSIDERATO CHE:***

- nel corso dell'esecuzione della convenzione sono emerse criticità organizzative e funzionali, con particolare riferimento alla capacità del servizio associato di assicurare un adeguato, stabile e continuativo presidio del territorio comunale di Borghi;
- tali criticità incidono su profili di particolare rilevanza per la comunità locale, quali la sicurezza dei cittadini, la presenza visibile degli operatori sul territorio, la tempestività degli interventi, il controllo della viabilità, ecc...;
- già in diverse occasioni l'Amministrazione Comunale ha formalmente evidenziato specifiche criticità relative al servizio di Polizia locale associata, tra cui la necessità di potenziare l'organico del Corpo di Polizia locale, al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dell'attività svolta e uno standard di servizio adeguato e uniforme per tutti gli enti partecipanti, nonché un effettivo presidio del territorio;
- nonostante il tempo trascorso e le segnalazioni formulate, le criticità rilevate non risultano, allo stato, superate in modo soddisfacente per il Comune di Borghi;
- l'attuale assetto organizzativo, pertanto, non appare più pienamente idoneo a garantire il livello di presidio territoriale ritenuto necessario dall'Amministrazione comunale, con potenziale pregiudizio per la sicurezza dei cittadini e per l'effettività delle funzioni di controllo e vigilanza proprie della Polizia locale;

***RITENUTO CHE:***

- la Polizia locale rappresenti un presidio essenziale e di prossimità, la cui organizzazione deve essere calibrata sulle concrete esigenze del territorio comunale e sulla necessità di assicurare una presenza effettiva, riconoscibile e tempestiva;
- le esigenze del Comune di Borghi richiedano un assetto organizzativo maggiormente aderente alle peculiarità territoriali e alle aspettative della cittadinanza, anche mediante la riassunzione della funzione in capo al Comune ovvero la valutazione di diverse forme organizzative ritenute più efficaci;
- sussistano, pertanto, i presupposti per esprimere l'indirizzo politico-amministrativo favorevole al recesso dalla convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia locale tramite l'Unione Rubicone e Mare;
- al fine di produrre effetti dal 1° gennaio 2027, il recesso deve essere deliberato dal Consiglio comunale e comunicato all'Unione entro il termine del 30 giugno 2026, secondo quanto previsto dall'art. 14 della convenzione;
- risulta necessario attivare tempestivamente un tavolo tecnico con l'Unione Rubicone e Mare, finalizzato alla definizione degli aspetti successori e alla puntuale ricognizione dei

*profili relativi a personale, beni, mezzi, dotazioni, contratti, procedimenti pendenti, sanzioni, entrate, oneri, investimenti e continuità del servizio;*

- *occorre altresì predisporre, entro il 31 ottobre 2026, uno studio di fattibilità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, volto a definire il nuovo modello di gestione della funzione di Polizia locale e le condizioni operative, finanziarie, assunzionali e patrimoniali per l'effettivo rientro della funzione dal 1° gennaio 2027;*

**DATO ATTO CHE:**

- *il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo e, al contempo, determinazione consiliare idonea a manifestare formalmente la volontà del Comune di Borghi di recedere dalla convenzione ai sensi dell'art. 14 della stessa;*
- *il presente atto non è accompagnato da uno studio di fattibilità tecnico-economica definitivo, che dovrà essere predisposto a seguito dell'attivazione del tavolo tecnico con l'Unione e dell'acquisizione dei dati istruttori necessari;*
- *resta ferma la necessità di adottare tutti gli atti successivi di natura programmatica, organizzativa, finanziaria e gestionale necessari a garantire la continuità e la piena operatività del servizio dal 1° gennaio 2027;*
- *la decorrenza del recesso dal 1° gennaio 2027 consente di coordinare il nuovo assetto della funzione con la programmazione finanziaria, il DUP, il bilancio di previsione, il PIAO, il piano triennale dei fabbisogni di personale e gli atti organizzativi interni dell'Ente;*

**VISTI:**

- *il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli articoli 32, 42, 49 e 134;*
- *la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale";*
- *la legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2003 e successive modificazioni, in materia di Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza;*
- *lo Statuto comunale;*
- *lo Statuto dell'Unione Rubicone e Mare;*
- *la convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia locale tramite l'Unione Rubicone e Mare approvata con delibera C.C. n. 10 del 28.06.2023;*

**CONSIDERATO CHE,** trattandosi di atto mero indirizzo, non sono necessari i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del Testo unico Enti Locali,

Con votazione espressa nelle forme di legge, avente il seguente esito:

Presenti n. \_\_\_\_; votanti n. \_\_\_\_;  
favorevoli n. \_\_\_\_; contrari n. \_\_\_\_; astenuti n. \_\_\_\_.

**DELIBERA**

1. *di richiamare integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
2. *di approvare il presente atto di indirizzo in ordine al recesso del Comune di Borghi dalla convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia locale presso l'Unione Rubicone e Mare;*
3. *che il recesso unilaterale del Comune di Borghi dalla predetta convenzione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2027, in conformità alle modalità e alle tempistiche previste dalla convenzione medesima;*
4. *di dare atto che la volontà di recesso trova fondamento nelle criticità riscontrate nell'attuale gestione associata, con particolare riferimento alla non adeguata capacità*

*del servizio di garantire un presidio stabile, efficace e sufficiente del territorio comunale, con conseguente incidenza sulle esigenze di sicurezza della cittadinanza;*

- 5. di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo la trasmissione del presente provvedimento al Presidente dell'Unione Rubicone e Mare entro il termine del 30 giugno 2026, ai fini dell'efficacia del recesso dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 14 della convenzione, nonché agli altri Comuni aderenti alla convenzione;*
- 7. di richiedere l'attivazione immediata di un tavolo tecnico con l'Unione Rubicone e Mare, finalizzato alla definizione degli aspetti successori, organizzativi, finanziari, patrimoniali e di personale connessi al recesso;*
- 8. di provvedere, entro il 31 ottobre 2026, anche in collaborazione con l'Unione, alla predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, finalizzato a definire il nuovo assetto della funzione di Polizia locale e le condizioni operative, finanziarie, assunzionali e patrimoniali per il rientro della funzione in capo all'Ente;*
- 9. di impegnarsi a deliberare il formale recesso del Comune dalla suddetta Convenzione, entro il 31/10/2026, fatto salvo il caso di insorgenza di eventuali criticità di ordine amministrativo e/o organizzativo che dovessero imporre una tempistica diversa;*
- 10. di richiedere all'Unione Rubicone e Mare la piena collaborazione istruttoria e tecnica per la definizione degli aspetti successori del recesso, anche ai fini della determinazione degli eventuali oneri specifici collegati entro il 31 ottobre 2026, secondo quanto previsto dall'art. 14 della convenzione;*
- 11. di riservare agli organi competenti l'adozione di ogni ulteriore atto necessario a garantire il corretto, ordinato e sostenibile rientro della funzione, nonché la continuità del servizio di Polizia locale a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio comunale;"*

Dato atto che il Sindaco fa presente che il giorno 26/06/2026 sono pervenuti degli emendamenti da parte della Consiglieria Rosati, che si riportano di seguito come letti durante la seduta di consiglio:

*"Non posso non rilevare come gli obiettivi posti a fondamento della proposta di delibera indicata all'oggetto – tutela della comunità locale, sicurezza della circolazione stradale, rispetto della legalità, supporto operativo alle attività che interessano il territorio comunale – siano di indiscutibile pregio e di interesse comune.*

*Allo stesso tempo, tuttavia, non si può non evidenziare come la proposta di delibera non sia il frutto di una dialettica sul punto fra le diverse sensibilità presenti in Consiglio, come sarebbe stato auspicabile compiere, impegnando, tale determinazione, tutto il Consiglio; la sola proposta di delibera, in assenza di alcuna documentazione esplicativa a supporto, è giunta a conoscenza dei Consiglieri di questo Comune due giorni orsono, a quattro giorni dalla celebrazione della seduta del Consiglio, che dovrebbe votarla così come ricevuta.*

*Non solo: la stessa proposta di delibera non indica che, analizzati i costi e predisposto dall'amministrazione (con l'ausilio dell'Unione Rubicone e Mare) lo studio di fattibilità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, la decisione definitiva del formale recesso (fissata per il prossimo 31 ottobre) venga sottoposta a questo Consiglio.*

*Per tali ragioni ed in particolare,*

- rilevato che la predetta proposta di delibera, pur indicando l'intenzione politica di recedere dalla gestione associata, non è corredata da alcuna analisi tecnica, contabile o di impatto sul personale, né da uno studio di fattibilità che quantifichi le conseguenze dell'operazione per l'Ente, attività prevista soltanto in momento successivo all'atto di indirizzo che oggi si dovrebbe pertanto votare a scatola chiusa, sulla fiducia;*

- considerato che la proposta di delibera indica come l'art. 14 della Convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia locale presso l'Unione Rubicone e Mare “- il recesso unilaterale è deliberato dal Consiglio comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi e comunicarsi all'Unione entro il 30 giugno, ai fini dell'efficacia del recesso dal 1° gennaio 2027” (vedasi secondo punto del “richiamato altresì” a pag. 2 della proposta di delibera in questione);
  - considerato che il punto 9 del dispositivo della proposta di delibera sia così formulato “**DELIBERA ... 9. di impegnarsi a deliberare il formale recesso del Comune dalla suddetta Convenzione, entro il 31/10/2026, fatto salvo il caso di insorgenza di eventuali criticità di ordine amministrativo e/o organizzativo che dovessero imporre una tempistica diversa;**”) senza alcuna indicazione in merito al fatto che sia il Consiglio Comunale l'attore di questa delibera ulteriore, di decisione definitiva di recesso, alla luce dei futuri esiti istruttori e dell'analisi degli stessi;
  - considerato inoltre che non vengano nemmeno previsti termini minimi per lo studio e l'esame da parte del consiglio stesso (di ciascun consigliere) della documentazione tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria della iniziativa di recesso;
  - ritenuto che tale impostazione privi il Consiglio Comunale – organo di indirizzo e controllo politico per eccellenza – della facoltà di valutare la sostenibilità, l'efficacia e l'opportunità reale del rientro della funzione di Polizia Locale, delegando di fatto una decisione epocale alla ristretta Giunta comunale;
  - ritenuto altresì necessario garantire la massima trasparenza ai cittadini di Borghi in merito a una scelta che impatta direttamente sulla sicurezza del territorio, oltre che sulle finanze comunali;
- si richiede di ammettere i seguenti emendamenti alla proposta di delibera con oggetto “Atto di indirizzo in ordine al recesso del Comune di Borghi dalla Convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia Locale presso l'Unione Rubicone e Mare”:

- riformulando il punto 5 del dispositivo tramite l'inserimento di una clausola sospensiva che subordini l'efficacia del recesso all'esito positivo dell'istruttoria tecnica, ovvero in tali termini “5. di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo la trasmissione del presente provvedimento al Presidente dell'Unione Rubicone e Mare entro il termine del 30 giugno 2026, ai sensi dell'art. 14 della convenzione, nonché agli altri Comuni aderenti alla Convenzione, ai fini dell'efficacia del recesso dal 1° gennaio 2027, a condizione che, entro il termine prescritto dal successivo punto 9 (31 ottobre 2026 o posticipato per “eventuali criticità di ordine amministrativo e/o organizzativo”), lo studio di fattibilità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di cui al successivo punto 8 sia sottoposto all'esame nonché alla successiva approvazione del Consiglio Comunale, il quale si riserverà in quella sede la decisione definitiva e l'autorizzazione alla comunicazione formale del recesso definitivo, previo riscontro della sostenibilità dell'operazione”;

- riformulando il punto 9 del dispositivo in tali termini: “9. di impegnarsi a deliberare (sempre in sede di Consiglio Comunale, previo relativo esame dello studio di fattibilità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di cui al punto 8 ex invio documentale a tutti i consiglieri con congruo anticipo rispetto alla discussione consiliare, di almeno 15 giorni, onde permettere una valutazione consapevole e informata) il formale recesso del Comune dalla suddetta Convenzione, entro il 31/10/2026, fatto salvo il caso di insorgenza di eventuali

*criticità di ordine amministrativo e/o organizzativo che dovessero imporre una tempistica diversa”.*

Il Sindaco cede la parola all'Assessore De Luca, che fa presente di aver preparato n. 2 sub-emendamenti da presentare in seduta.

Dà quindi lettura dei due sub-emendamenti:

- con riferimento al punto 5, chiede di riformulare l'emendamento della Cons. Rosati nel seguente modo:

*“5. di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo la trasmissione del presente provvedimento al Presidente dell'Unione Rubicone e Mare entro il termine del 30 giugno 2026, ai sensi dell'art. 14 della convenzione, nonché agli altri Comuni aderenti alla Convenzione, ai fini dell'efficacia del recesso dal 1° gennaio 2027 **previa acquisizione, entro il termine prescritto dal successivo punto 9, dello studio di fattibilità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di cui al successivo punto 8**”;*

- con riferimento al punto 9, chiede di riformulare l'emendamento della Cons. Rosati nel seguente modo:

*“9. di impegnarsi a deliberare (sempre in sede di Consiglio Comunale, previo relativo esame dello studio di fattibilità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di cui al punto 8, **corredato dai relativi pareri tecnico ed economico-finanziario**) il formale recesso del Comune dalla suddetta Convenzione, entro il 31/10/2026, fatto salvo il caso di insorgenza di eventuali criticità di ordine amministrativo e/o organizzativo che dovessero imporre una tempistica diversa”.*

Dopo la discussione, secondo quanto indicato dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, si procede con la votazione dei sub-emendamenti:

#### **Votazione del sub-emendamento punto 5:**

Prima della votazione la Consiglieria Rosati esprime la propria dichiarazione di voto favorevole. Si procede con la votazione:

Presenti n. 11 – Votanti n. 11 – Astenuti: n. 0

Favorevoli n. 11 – Contrari 0

Sub-emendamento approvato all'unanimità.

#### **Votazione del sub-emendamento punto 9:**

Prima della votazione la Consiglieria Rosati anticipa il proprio voto di astensione. Si procede con la votazione:

Presenti n. 11 – Votanti n. 8 – Astenuti: n. 3 (Placca, Landini, Rosati)

Favorevoli n. 8 – Contrari 0

Sub-emendamento approvato a maggioranza.

Si procede con la votazione degli emendamenti presentati dalla Cons. Rosati:

**Votazione del sub-emendamento punto 5:**

Presenti n. 11 – Votanti n. 11 – Astenuti: n. 0

Favorevoli n. 3 – Contrari 8 (Sindaco, De Luca, Bagagli, Lazzarini, Schiaratura, Trotta, Foschi, Magnani)

Emendamento non approvato.

**Votazione del sub-emendamento punto 9:**

Presenti n. 11 – Votanti n. 11 – Astenuti: n. 0

Favorevoli n. 3 – Contrari 8 (Sindaco, De Luca, Bagagli, Lazzarini, Schiaratura, Trotta, Foschi, Magnani)

Emendamento non approvato.

Infine si procede alla votazione del testo emendato con i subemendamenti.

Con l'esito della votazione che segue:

Presenti n. 11 – Votanti n. 8 – Astenuti: n. 3 (Placca, Landini, Rosati)

Favorevoli n. 8 – Contrari 0

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**D E L I B E R A**

1. di richiamare integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il presente atto di indirizzo in ordine al recesso del Comune di Borghi dalla convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia locale presso l'Unione Rubicone e Mare;
3. che il recesso unilaterale del Comune di Borghi dalla predetta convenzione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2027, in conformità alle modalità e alle tempistiche previste dalla convenzione medesima;
4. di dare atto che la volontà di recesso trova fondamento nelle criticità riscontrate nell'attuale gestione associata, con particolare riferimento alla non adeguata capacità del



servizio di garantire un presidio stabile, efficace e sufficiente del territorio comunale, con conseguente incidenza sulle esigenze di sicurezza della cittadinanza;

5. di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo la trasmissione del presente provvedimento al Presidente dell'Unione Rubicone e Mare entro il termine del 30 giugno 2026, ai sensi dell'art. 14 della convenzione, nonché agli altri Comuni aderenti alla Convenzione, ai fini dell'efficacia del recesso dal 1° gennaio 2027 previa acquisizione, entro il termine prescritto dal successivo punto 9, dello studio di fattibilità tecnico-organizzativa ed economico- finanziaria di cui al successivo punto 8;

7. di richiedere l'attivazione immediata di un tavolo tecnico con l'Unione Rubicone e Mare, finalizzato alla definizione degli aspetti successivi, organizzativi, finanziari, patrimoniali e di personale connessi al recesso;

8. di provvedere, entro il 31 ottobre 2026, anche in collaborazione con l'Unione, alla predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, finalizzato a definire il nuovo assetto della funzione di Polizia locale e le condizioni operative, finanziarie, assunzionali e patrimoniali per il rientro della funzione in capo all'Ente;

9. di impegnarsi a deliberare (sempre in sede di Consiglio Comunale, previo relativo esame dello studio di fattibilità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di cui al punto 8, corredato dai relativi pareri tecnico ed economico-finanziario) il formale recesso del Comune dalla suddetta Convenzione, entro il 31/10/2026, fatto salvo il caso di insorgenza di eventuali criticità di ordine amministrativo e/o organizzativo che dovessero imporre una tempistica diversa.

10. di richiedere all'Unione Rubicone e Mare la piena collaborazione istruttoria e tecnica per la definizione degli aspetti successivi del recesso, anche ai fini della determinazione degli eventuali oneri specifici collegati entro il 31 ottobre 2026, secondo quanto previsto dall'art. 14 della convenzione;

11. di riservare agli organi competenti l'adozione di ogni ulteriore atto necessario a garantire il corretto, ordinato e sostenibile rientro della funzione, nonché la continuità del servizio di Polizia locale a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio comunale;

Successivamente, ravvisata l'urgenza di dare tempestivo avvio al percorso istruttorio, organizzativo e comunicativo sopra descritto, con separata votazione espressa nelle forme di legge, avente il seguente esito:

Presenti n. 11 – Votanti n. 8 – Astenuti: n. 3 (Placca, Landini, Rosati)

Favorevoli n. 8 – Contrari 0

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Valentina Falzaresi

Il Sindaco  
Silverio Zabberoni